

0000581-98.2018.8.26.0514

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: HELOISA HELENA PALHARES MONTENEGRO DE MORAES

Comarca: Itupeva

Foro: Foro de Itupeva

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 17/05/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 598/2018 - Delegacia de Polícia de Itupeva, 89/2018 - Delegacia de Polícia de Itupeva

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Willams Mikael Bezerra dos Santos e outro

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HELOISA HELENA PALHARES MONTENEGRO DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itupeva

Foro de Itupeva

Vara Única

Avenida Brasil, 572, Itupeva-SP - cep 13295-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0000581-98.2018.8.26.0514 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000581-98.2018.8.26.0514

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 598/2018 - Delegacia de Polícia de Itupeva, 89/2018 - Delegacia de Polícia de Itupeva

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Willams Mikael Bezerra dos Santos e outro

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HELOISA HELENA PALHARES MONTENEGRO DE MORAES

Vistos.

ALEX VIRGENS DE SOUSA e WILLIAMS MIKAEL BEZERRA DOS SANTOS, já qualificados nos autos, estão sendo processados como incursos no artigo 157, §2º, incisos II e V, c/ c § 2º-A, inciso I, do Código Penal e artigo 244-B, da Lei 8.069/90, porque no dia 25 de fevereiro de 2018, por volta das 19h00, na Rua Francisco Bueno, altura do n.º 100, Parque dos Cafezais 1, nesta cidade e comarca de Itupeva, previamente ajustados e agindo em concurso com os adolescentes Mateus Braga dos Santos e Camila Moreira de Souza, subtraíram, para proveito comum, mediante ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e mantendo a vítima Daynara Almeida Lima de Sena em seu poder, restringindo sua liberdade, 01 (uma) carteira com zíper, da cor vinho, 01 (uma) carteira nacional de habilitação, 01 (um) título de eleitor, 03 (um) cartões bancários da Caixa Econômica, 01 (um) telefone celular, da marca Samsung, e a

quantia de R\$ 7,00 (sete) reais em dinheiro, pertencentes a Daynara Almeida Lima de Sena, além de 01 (um) cartão bancário da Caixa Econômica, 01 (uma) carteira nacional de habilitação, a quantia de R\$ 20,00 (vinte) em dinheiro, e o veículo Volkswagen Santana, cor vermelha, placa BZT 2300, pertencentes a Damiana Almeida Lima de Souza.

Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, ALEX VIRGENS DE SOUSA e WILLAMS MIKAEL BEZERRA DOS SANTOS facilitaram a corrupção dos menores de 18 (dezoito) anos Mateus Braga dos Santos e Camila Moreira de Souza, com eles praticando infração penal.

A denúncia foi recebida em 25 de setembro de 2018 (fls.91/92), os acusados foram citados (fls.132 e 157) e apresentaram resposta à acusação (fls.170/173).

Durante a instrução do feito, foram ouvidas testemunhas e interrogados os acusados (fls.229/233, 308 e 405/407).

Alegações finais do Ministério Público pela parcial procedência da pretensão punitiva, uma vez que autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas com relação ao crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e restrição de liberdade e corrupção de menores, estando presentes todos os elementos necessários para a caracterização das condutas típicas (fls.597/600).

A Defesa do acusado Williams, em alegações finais, pugnou pela absolvição do réu, nos termos do artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteou o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, afastamento da qualificadora do emprego de arma de fogo, a fixação da pena base no mínimo legal, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, detração penal e possibilidade de recurso em liberdade (fls.587/589).

A Defesa do acusado Alex, em alegações finais, pugnou pela absolvição do réu, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteou o afastamento das qualificadoras, a fixação da pena base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da menoridade, fixação do regime aberto e possibilidade de recurso em liberdade (fls.605/630).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O artigo 157, do Código Penal, assim descreve o delito de roubo: "Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência".

O tipo objetivo consiste na conduta de subtrair a coisa alheia e móvel utilizando para tal o emprego de violência ou a grave ameaça contra a pessoa, ou esta, por qualquer meio, é reduzida à impossibilidade de defesa para a então subtração, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de se apropriar da coisa subtraída, para si ou para terceira pessoa.

A consumação do delito ocorre no momento em que a coisa é retirada da esfera de disponibilidade do ofendido e fica em poder tranquilo, mesmo que passageiro, do agente. Trata-se de crime material, que requer o efetivo desfalque do patrimônio da vítima.

No caso em exame, presentes materialidade e autoria delitivas.

A prova da materialidade foi comprovada pelos Boletins de Ocorrência nº 598/2018 e 612/2018 (fls.09/12 e 13/15), auto de exibição e apreensão (fls.37/38), auto de reconhecimento (fls.20/21) e, principalmente, pela prova oral colhida.

A autoria também é certa.

Em sede policial, a vítima Daynara Almeida Lima de Sena disse que, na data dos fatos, conduzia o veículo Volkswagen Santana, placas BZT 2300, pela Rua Francisco Bueno, sentido Parque dos Cafezais, quando foi abordada e subjugada por dois indivíduos. Na sequência, um desses indivíduos, Alex, assumiu a condução do automóvel e o outro, Williams, acomodou-se no banco do passageiro, sendo que, então, seguiram em direção ao bairro Cafezal. Esclareceu que, no trajeto, os indivíduos buscaram outras duas pessoas, Mateus Braga dos Santos e Camila Moreira de Souza, quando, então, passaram a ir em direção ao bairro Monte Serrat. Reportou que entraram em uma rua de terra e que foi abandonada nas proximidades da creche do bairro Jd. Vitória. Disse que não só o carro, como outros pertences que estavam no

interior do veículo foram subtraídos durante o roubo, entre eles, o seu aparelho de telefone celular. Disse que os indivíduos estavam armados e que foi ameaçada de morte por eles. Disse que "não tem dúvidas quanto à identificação dos autores, posto que na tarde de hoje foi convidada por policiais desta unidade a se deslocar até esta unidade, uma vez que seu carro tinha sido localizado e quatro pessoas detidas, as quais reconheceu como já dito como sendo os autores do roubo" (fls.18/19).

A vítima não foi localizada para prestar depoimento em juízo, tendo as partes desistido de sua oitiva (fls.572 e 576).

Os policiais militares Márcio André Feitosa da Silva e Wellington Gomes Fernandes disseram, em juízo, que se deslocaram para Itupeva em razão de um alerta na rede COPOM sobre um veículo roubado. Chegando no local avistaram o veículo com três indivíduos no interior, tendo empreendido fuga. Conseguiram fazer a perseguição e abordagem. Com os indivíduos nada de ilícito foi encontrado. O veículo constou como produto de roubo. Os acusados afirmaram informalmente que teriam praticado o roubo do veículo no dia anterior. Já na Delegacia, o adolescente Mateus também foi reconhecido pela vítima como sendo um dos autores. Por fim, consignou que era o réu Alex quem estava conduzindo o veículo da vítima no momento da abordagem.

O guarda municipal Marco Roberto dos Santos, em juízo, narrou que foi acionado para acompanhar os policiais militares em uma ocorrência onde constava um veículo como produto de roubo. Chegando no local avistaram o veículo com três indivíduos no interior. O réu Alex era o condutor, sendo que Williams ocupava banco traseiro do carro. Abordados, os acusados afirmaram que teriam praticado o roubo do veículo no dia anterior.

O policial civil Ricardo Vieira da Silva disse que formalizou o reconhecimento pessoal dos réus em sede policial. Esclareceu que os réus foram conduzidos até a Delegacia por policiais militares, ocasião em que, por determinação da autoridade policial, solicitou o comparecimento da vítima. Nessa oportunidade, em sala própria, houve o reconhecimento pessoal dos acusados e de um casal de adolescentes. O réu ALEX, em juízo, disse que no dia dos fatos, a vítima estava dirigindo um veículo Santana, quando foi pedir uma informação, oportunidade em que a abordaram "no grito", "no sapo", sem a utilização de arma de fogo. Declarou que estava drogado e que não ameaçaram a vítima. Se recorda que dentro do veículo havia uma bolsa. Disse que trafegou com a vítima no interior do veículo por cerca de 8 minutos, do Bairro do Cafezal até o Mont Serrat. Após abandonarem a vítima, buscou sua namorada e adolescente Camila em sua casa e juntos foram para Campinas. Relatou que no dia seguinte, quando estavam retornando para Itupeva, já no Bairro do Quilombinho, a polícia avistou o carro roubado e houve perseguição. Disse que abandonaram o carro e correram para a casa do adolescente Mateus, que conhecia de vista.

O acusado WILLIAMS, interrogado em juízo, disse que juntamente com o correu Alex, abordaram a vítima que dirigia um veículo, sem a utilização de arma de fogo, com a intenção de passear. Declarou que não ameaçaram a vítima. Relatou que 2 dias após, foram pegos pelos policiais, mas não estavam na posse do veículo subtraído. Disse que não conhecia o adolescente Mateus.

Pois bem.

O conjunto probatório é robusto e convincente, não havendo dúvida acerca da materialidade e da autoria dos delitos de roubo e corrupção de menores.

A vítima, em depoimento claro e harmônico, perante a autoridade policial (fls.18/19), narrou com detalhes a empreitada criminosa efetuada pelos acusados e pelo adolescente. Reconheceu os dois acusados, sem sombra de dúvida, na fase inquisitiva (fls.20/21). No reconhecimento a vítima declarou que reconhecia os acusados e os adolescentes Mateus e Camila, "sem sombra de dúvidas como sendo os indivíduos que lhe roubaram, tendo relatado que Williams e Alex foram os dois indivíduos que em princípio lhe renderam alegando que estariam armados, obrigando a ir para o banco detrás de seu carro, seguindo até a presença de Camila e Mateus, onde ambos também adentraram o veículo, seguindo até o bairro Monte Serrat onde lhe abandonaram em um matagal, onde se evadiram em posse de seu carro" (sic - fls.20).

Lembre-se que, nos crimes patrimoniais, as declarações das vítimas, quando verossímeis, coesas, seguras e em consonância com os demais elementos de convicção, como ocorreu no caso dos autos, são suficientes para respaldar a responsabilização criminal do agente.

Ademais, no caso dos autos, os acusados confessaram parcialmente a prática delituosa e foram presos em flagrante juntamente com o adolescente Mateus em poder do veículo da vítima.

Assim, não há dúvida a respeito da subtração dos bens e do emprego de violência e grave ameaça, a caracterizar a conduta descrita no artigo 157 do Código Penal.

No tocante à majorante do delito, a saber, "concurso de duas ou mais pessoas" (artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal), esta restou nitidamente comprovada nos autos, uma vez que a vítima foi categórica em dizer que os acusados estavam unidos e na companhia de um adolescente no momento da abordagem. Ademais, os réus confessaram que praticaram o roubo em concurso de pessoas.

Igualmente caracterizada a qualificadora do inciso V, §2º, do artigo 157 do Código Penal. A restrição da liberdade perdurou por tempo juridicamente relevante, tempo este superior ao necessário para a consumação do crime. Ressalte-se que esse tempo foi o suficiente para alongar a angústia e o sofrimento da vítima, ficando totalmente submissa à eventual ação dos roubadores. Certo é que houve maior temor por parte dos ofendidos.

Em contrapartida, não restou suficientemente comprovada a utilização de armas de fogo por parte dos acusados. A vítima afirmou, em sede policial, que os acusados "disseram que estavam armados, contudo, não exibiram os armamentos que diziam portar" (fls.19).

Em juízo, os réus, igualmente, alegaram que cometeram o delito de roubo sem armas de fogo.

Sendo assim, em que pese para a incidência da referida causa de aumento, não seja necessária a respectiva apreensão e/ou perícia da arma, a dúvida, no Direito Penal, deve ser interpretada em favor dos acusados, ficando afastada a qualificadora do emprego de arma de fogo.

No que tange ao crime previsto no artigo 244-B do ECA, segundo entendimento pacífico, trata-se de crime formal, prescindindo da comprovação de anterior inocência da criança e do adolescente, ou de prova da efetiva corrupção. Neste sentido a súmula 500 do STJ: "A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal". No caso em exame, incontroverso que a conduta ilícita foi praticada na companhia do adolescente Mateus Braga dos Santos, conforme se depreende das provas orais produzidas. A vítima confirmou a presença do adolescente durante a prática criminosa e os policiais militares narraram que além dos dois acusados, o adolescente Mateus estava no veículo da vítima, quando da abordagem.

Configurado, assim, o delito de roubo (artigo 157, do Código Penal), cujo preceito secundário prevê pena de "reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa", bem como o delito de corrupção de menores (artigo 244-B, do ECA), o qual prevê pena de reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

Passo a dosar as penas.

ALEX VIRGENS DE SOUSA

Quanto ao crime de roubo (artigo 157, §2º, incisos II e V, do Código Penal).

Primeira etapa: Ao analisar as circunstâncias judiciais do acusado, anoto que ele possui maus antecedentes (F.A. de fls.259/261). Sua personalidade e conduta não foram desabonados nos autos. As circunstâncias do crime e consequências são comuns à espécie. O réu agiu com culpabilidade acima daquela que seria necessária para a prática do tipo penal já que, conforme restou comprovado nos autos, diante do depoimento da vítima, os acusados e o adolescente foram agressivos, submetendo-a a constantes ameaças de morte ("os indivíduos disseram que estavam armados e ameaçaram em atirar caso a declarante não parasse de chorar, também ameaçaram de morte caso não fala-se que fora assaltada em Jundiá" - sic - fls.18), além de terem simulado a utilização de arma de fogo, o que torna mais reprovável a conduta e justifica a elevação da reprimenda. Também deve ser considerado o valor do bem subtraído, qual seja um veículo, objeto comumente usado para prática de outros

crimes de igual ou maior gravidade. O comportamento da vítima não pode ser considerado relevante para a prática do crime.

Assim, fixo a pena-base um pouco acima do seu mínimo legal em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Segunda etapa: Ausentes agravantes. A atenuante prevista no artigo 65, inciso III, "d" do Código Penal não deve incidir, uma vez que a confissão do réu foi incompleta, pois tentou afastar sua responsabilidade quanto ao crime de roubo narrando que "não ameaçou a vítima". Conforme entendimento majoritário deste Egrégio Tribunal de Justiça, a confissão parcial não pode ser considerada como atenuante: "Roubo circunstanciado. Recurso defensivo voltado contra os elementos norteadores da dosimetria. Não reconhecimento da atenuante da confissão, porque parcial e incompleta, até porque, assim como a alusiva à menoridade relativa, não têm o condão de conduzir as sanções aquém dos mínimos. Inteligência da Súmula/STJ nº 231 e RE nº 597.270 RG-QO, do STF (julgado, com repercussão geral reconhecida, aos 26/3/2009). Manutenção da majorante relativa ao emprego de arma branca (faca). Regime fechado preservado. (...)". Apelação 0008683-19.2016.8.26.0114; Relator(a): Eduardo Abdalla. Comarca: Campinas. Órgão julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal. Data do julgamento: 17/05/2017. Data de registro: 19/05/2017.

Verifico a presença da atenuante da menoridade (artigo 65, inciso I, do Código Penal). Dessa forma, atenuo a pena base, fixando-a em 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa.

Terceira etapa: Inexistentes causas de diminuição. Estão presentes as causas de aumento decorrentes do concurso de pessoas e restrição de liberdade (artigo 157, §2º, incisos II e V do Código Penal). Pelo reconhecimento de duas qualificadoras do crime de roubo, o que torna a conduta mais grave e merecedora de resposta penal mais severa, aumento a pena em 3/8, fixando-a em 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias multa. Não se trata de aumento pelo só fato da ocorrência de duas causas de aumento de pena, o que nossa jurisprudência vem refutando. O aumento leva em conta principalmente o fato de o acusado estar na companhia de outros dois criminosos e por isso a necessidade de uma maior reprimenda.

Quanto ao crime de corrupção de menores (artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90).

Primeira etapa: Ao analisar as circunstâncias judiciais do acusado, anoto que ele apresenta Maus antecedentes (F.A. de fls. 259/261). Sua personalidade e comportamento social não foram desabonados nos autos. As circunstâncias e consequências do crime são normais à sua espécie.

Assim, fixo a pena-base um pouco acima do mínimo legal de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Segunda etapa: Não há circunstâncias agravantes. Verifico a presença da atenuante da menoridade (artigo 65, inciso I, do Código Penal). Dessa forma, atenuo a pena base, retornando ao mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão.

Terceira etapa: Ausentes causas de aumento ou de diminuição. Por isso, fixo a pena em 1 (um) ano de reclusão.

CONCURSO MATERIAL: Tendo em vista que o roubo e a corrupção de menores foram cometidos mediante a prática de mais de uma conduta, procedo à somatória das penas, totalizando 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 13 (treze) dias multa, a qual torno definitiva.

Regime inicial de cumprimento: considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis, gravidade concreta do delito (roubo duplamente majorado) e a quantidade de pena aplicada, é adequado o regime inicial fechado, conforme artigo 33, §§ 2º, a, e 3º, do Código Penal.

Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (artigo 44 do Código Penal): Inviável o benefício da substituição, tendo em vista que o crime foi cometido com emprego de grave ameaça e violência.

Valor do dia-multa (artigo 49 do Código Penal): 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo nacional vigente ao tempo do fato, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir de então. Ausentes provas capazes de aferir a exata capacidade financeira do acusado.

WILLIAMS MIKAEL BEZERRA DOS SANTOS

Quanto ao crime de roubo (artigo 157, §2º, incisos II e V, do Código Penal).

Primeira etapa: Ao analisar as circunstâncias judiciais do acusado, anoto que ele não possui maus antecedentes (F.A. de fls.258). Sua personalidade e conduta não foram desabonados nos autos. As circunstâncias do crime e consequências são comuns à espécie. O réu agiu com culpabilidade acima daquela que seria necessária para a prática do tipo penal já que, conforme restou comprovado nos autos, diante do depoimento da vítima, os acusados e o adolescente foram agressivos, submetendo-a a constantes ameaças de morte ("os indivíduos disseram que estavam armados e ameaçaram em atirar caso a declarante não parasse de chorar, também ameaçaram de morte caso não fala-se que fora assaltada em Jundiaí" - sic - fls.18), além de terem simulado a utilização de arma de fogo, o que torna mais reprovável a conduta e justifica a elevação da reprimenda. Também deve ser considerado o valor do bem subtraído, qual seja um veículo, objeto comumente usado para prática de outros crimes de igual ou maior gravidade. O comportamento da vítima não pode ser considerado relevante para a prática do crime.

Assim, fixo a pena-base um pouco acima do seu mínimo legal em 5 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Segunda etapa: Ausentes agravantes ou atenuantes.

Terceira etapa: Inexistentes causas de diminuição. Estão presentes as causas de aumento decorrentes do concurso de pessoas e restrição de liberdade (artigo 157, §2º, incisos II e V do Código Penal). Pelo reconhecimento de duas qualificadoras do crime de roubo, o que torna a conduta mais grave e merecedora de resposta penal mais severa, aumento a pena em 3/8, tornando definitiva a pena em 6 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias multa. Não se trata de aumento pelo só fato da ocorrência de duas causas de aumento de pena, o que nossa jurisprudência vem refutando. O aumento leva em conta principalmente o fato de o acusado estar na companhia de outros dois criminosos, e por isso a necessidade de uma maior reprimenda.

Quanto ao crime de corrupção de menores (artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90).

Primeira etapa: Ao analisar as circunstâncias judiciais do acusado, anoto que ele não apresenta maus antecedentes (F.A. de fls.258). Sua personalidade e comportamento social não foram desabonados nos autos. As circunstâncias e consequências do crime são normais à sua espécie.

Assim, fixo a pena-base em seu mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão.

Segunda etapa: Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Terceira etapa: Ausentes causas de aumento ou de diminuição. Por isso, fixo a pena em 1 (um) ano de reclusão.

CONCURSO MATERIAL: Tendo em vista que o roubo e a corrupção de menores foram cometidos mediante a prática de mais de uma conduta, procedo à somatória das penas, totalizando 7 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias multa, a qual torno definitiva.

Regime inicial de cumprimento: considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis, gravidade concreta do delito (roubo duplamente majorado) e a quantidade de pena aplicada, é adequado o regime inicial fechado, conforme artigo 33, §§ 2º, a, e 3º, do Código Penal.

Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (artigo 44 do Código Penal): Inviável o benefício da substituição, tendo em vista que o crime foi cometido com emprego de grave ameaça e violência.

Valor do dia-multa (artigo 49 do Código Penal): 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo nacional vigente ao tempo do fato, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir de então. Ausentes provas capazes de aferir a exata capacidade financeira do acusado.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para condenar: I) ALEX VIRGENS DE SOUSA já qualificado nos autos, à pena de reclusão, pelo prazo de 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 13 (treze) dias multa, fixados no valor unitário de 1/30

(um trinta avos) do salário mínimo e; II) WILLIAMS MIKAEL BEZERRA DOS SANTOS, já qualificado nos autos, à pena de reclusão, pelo prazo de 7 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de e 16 (dezesseis) dias multa, fixados no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, ambos em virtude das condutas típicas descritas no artigo 157, §2º, incisos II e V, do Código Penal e artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90.

Os réus responderam ao processo soltos (fls.505/507 e 510/513). Ausentes os requisitos que autorizaram a decretação de prisão preventiva, concedo aos réus o direito de apelar em liberdade.

Deixo de aplicar o artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, pois a progressão de regime deve observar não somente o tempo de custódia (requisito objetivo), mas também o bom comportamento carcerário (requisito subjetivo), conforme artigo 112, da LEP. Não há ainda notícia de eventual bom comportamento carcerário dos acusados, de modo a impossibilitar, de imediato, a progressão de regime ou a consideração do período de custódia na fixação do regime inicial de cumprimento da pena. Além disso, compete ao juiz da execução decidir sobre a progressão de regime, conforme artigo 66, inciso III, b, da LEP; afinal, é ele quem possui as informações completas sobre o comportamento carcerário da pessoa custodiada.

Condeno o acusado ao pagamento das custas e despesas processuais. Observe-se a gratuidade da Justiça, nos termos da Lei n. 1.060/50.

Expeça(m)-se a(s) certidão(ões) de honorários advocatícios nos termos do Convênio DPE/OAB para essa espécie processual.

Oportunamente, com o trânsito em julgado, procedam-se às comunicações necessárias aos Institutos de Identificação Criminal, ao Cartório Distribuidor local e ao Tribunal Regional Eleitoral acerca do veredicto condenatório.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Itupeva, 17 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA